

RESUMO

DIREITO CONSTITUCIONAL



SUMÁRIO

RESUMO DE DIREITO CONSTITUCIONAL *Versão 5*

ATUALIZAÇÕES.....	2
ORIENTAÇÕES INICIAIS	3
SIGLAS.....	4
QUESTÕES	5
ANÁLISE DE COBRANÇA	6
01. Teoria do Direito Constitucional.....	7
02. Dos Princípios Fundamentais da Constituição.....	22
03. Dos Direitos e Garantias Fundamentais.....	24
04. Da Organização do Estado.....	45
05. Da Organização dos Poderes.....	61
06. Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas.....	110
07. Da Tributação e do Orçamento	114
08. Da Ordem Econômica e Financeira	140
09. Da Ordem Social.....	145
10. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.....	152
11. Controle de Constitucionalidade	154
12. Jurisprudências Recentes.....	162

ATUALIZAÇÕES

[versão 5]

- ➡ Alteração no quadro "IMPORTANTE" da página 69.
- ➡ Alteração no quadro "IMPORTANTE" da página 43.
- ➡ Alteração no quadro 1, página 16
- ➡ Alteração no esquema 177, página 157
- ➡ Alteração e inclusão de informação no esquema 14, página 18.

ORIENTAÇÕES INICIAIS

01. EMENTA

A matéria **DIREITO CONSTITUCIONAL** aborda uma ampla gama de tópicos, incluindo os princípios fundamentais da Constituição, os direitos individuais e coletivos, a organização dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, os sistemas de governo, as emendas constitucionais, entre outros aspectos fundamentais da organização política e jurídica de um país.

Além disso, está intrinsecamente ligado ao estudo das teorias do Estado, da soberania, da cidadania e dos mecanismos de controle de constitucionalidade das leis.

É importante estudar não apenas o texto da [CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988](#), mas também a interpretação doutrinária e jurisprudencial, para estar preparado para as diferentes abordagens das questões em provas de Direito Constitucional.



Por fim, nunca é demais ressaltar que este material é um **RESUMO**, portanto a ideia é ser **objetivo e direto** ao ponto. Para isso, adotamos as seguintes premissas para elaborá-lo o **Histórico de cobrança do assunto**.

02. OBJETIVO DESTE MATERIAL

Cabe lembrar que este material tem como essência ser um resumo. Sua proposta é apresentar o conteúdo de forma objetiva e direta, eliminando qualquer informação desnecessária para o estudo.

A elaboração deste material foi fundamentada em premissas estratégicas: o conteúdo é orientado pelo histórico de cobrança do assunto, priorizando os temas frequentemente exigidos nas provas, ao mesmo tempo em que exclui normativos procedimentais, cujo foco recai sobre detalhamentos operacionais raramente cobrados.

Desta forma, buscamos proporcionar uma revisão eficaz e objetiva, permitindo um estudo focado nos pontos relevantes para a sua prova.

03. REPORTAR ERROS

Caso encontre algum erro no material ou desatualização, pedimos, por gentileza, que clique no botão abaixo e reporte-o para nós.

 Reportar Erro

SIGLAS

ACP	Ação Civil Pública
ADI	Ação Direta de Inconstitucionalidade
AGU	Advocacia-Geral da União
CD	Câmara dos Deputados
CF	Constituição Federal
CM	Câmara Municipal
CN	Congresso Nacional
COSIP	Contribuição de Iluminação pública
CPI	Comissão Parlamentar de Inquérito
DF	Distrito Federal
EC	Emenda Constitucional
EPP	Empresa de Pequeno Porte
FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
HC	Habeas Corpus
HD	Habeas Data
IE	Imposto de Exportação
IEG	Imposto Extraordinário de Guerra
II	Imposto de Importação
IOF	Imposto sobre Operações Financeiras
IPI	Imposto Sobre Produtos Industrializados
LC	Lei Complementar
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA	Lei Orçamentária Anual
ME	Microempresa
MI	Mandado de Injunção
MP	Medida Provisória
MP	Ministério Público
MS	Mandado de Segurança
PGR	Procuradoria-Geral da República
PPA	Plano Plurianual
PR	Presidente da República
RFB	República Federativa do Brasil
RGPS	Regime Geral de Previdência Social
RPPS	Regime Próprio de Previdência Social
RPV	Requisições de Pequeno Valor
SF	Senado Federal
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TJ	Tribunal de Justiça
TRF	Tribunal Regional Federal
TRT	Tribunal Regional do Trabalho
TSE	Tribunal Superior Eleitoral
TST	Tribunal Superior do Trabalho

CADERNOS DE QUESTÕES



Para acessar os cadernos de questões é necessário ter uma assinatura ativa na Plataforma **TEC CONCURSOS**. Alunos Esquematiza Ai possuem **20% de desconto** para assinar a plataforma: Plano avançado ou padrão. Solicite o cupom através do e-mail: contato@esquematizaai.com

Abaixo temos **cadernos de questões** selecionadas do TEC CONCURSOS organizadas de forma macro (capítulos), de acordo com a divisão feita no resumo.

CADERNO GERAL		Nº de Questões
 CADERNO 01	Teoria do Direito Constitucional	374
 CADERNO 02	Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)	91
 CADERNO 03	Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 5º a 17 da CF/1988)	1117
 CADERNO 04	Da Organização do Estado (arts. 18 a 43 da CF/1988)	912
 CADERNO 05	Da Organização dos Poderes (arts. 44 a 135 da CF/1988)	1236
 CADERNO 06	Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (arts. 136 a 144 da CF/1988)	118
 CADERNO 07	Tributação e Orçamento (arts. 145 a 169 da CF/1988)	228
 CADERNO 08	Da Ordem Econômica e Financeira (Arts. 170 a 192 da CF/ 1988)	137
 CADERNO 09	Da Ordem Social (Arts. 193 a 232 da CF/ 1988)	475
 CADERNO 10	Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT	19
 CADERNO 11	Controle de Constitucionalidade	256
 CADERNO 12	Jurisprudência dos Tribunais Superiores	16
 CADERNO 13	CADERNOS COMPILADOS (todos os tópicos)	4.888

ANÁLISE DE COBRANÇA

A matéria **DIREITO CONSTITUCIONAL** possui um histórico de 6.632 questões cadastradas no site Tec Concursos, aplicadas nos anos 2019 a 2023, pelas bancas Cebraspe, FCC, FGV e Vunesp, porém – visando um estudo regular da disciplina – foram **REMOVIDAS** as questões referentes aos tópicos Constituições Estaduais e LODF; Leis Orgânicas dos Municípios e “Sem Classificação”; restando **5.689 questões** analisadas na tabela abaixo.

Assunto	Nº de Questões	%
Da Organização dos Poderes (arts. 44 a 135 da CF/1988) *	1269	22.31%
Dos Direitos e Garantias Fundamentais (arts. 5º a 17 da CF/1988)	1153	20.27%
Da Organização do Estado (arts. 18 a 43 da CF/1988)	941	16.54%
Jurisprudência dos Tribunais Superiores em Matéria Constitucional	572	10.05%
Ordem Social (arts. 193 a 232 da CF/1988)	483	8.49%
Teoria do Direito Constitucional	385	6.77%
Controle de Constitucionalidade	272	4.78%
Tributação e Orçamento (arts. 145 a 169 da CF/1988)	235	4.13%
Da Ordem Econômica e Financeira (arts. 170 a 192 da CF/1988)	142	2.50%
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas (arts. 136 a 144 da CF/1988)	123	2.16%
Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)	93	1.63%
Das Disposições Constitucionais Gerais (arts. 233 a 250 da CF/1988)	12	0.21%
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT	9	0.16%

* O histórico acima reflete a cobrança das **principais bancas** em concursos das mais diversas áreas (fiscal, controle, tribunais, policial etc.). Assim, o tópico “Da Organização dos Poderes (arts. 44 a 135 da CF/1988)” lidera o ranking de incidência por aglutinar questões comuns a áreas variadas. Todavia, para fins de estudos, podemos considerar a sua relevância como sendo intermediária.



Sugestão: utilize essa tabela como sugestão na hora realizar as revisões ou para priorizar assuntos durante o estudo pré- edital, caso seja necessário. Segue o link do caderno de questões do TEC CONCURSOS utilizado em nossa análise: [🔗 Direito](#)

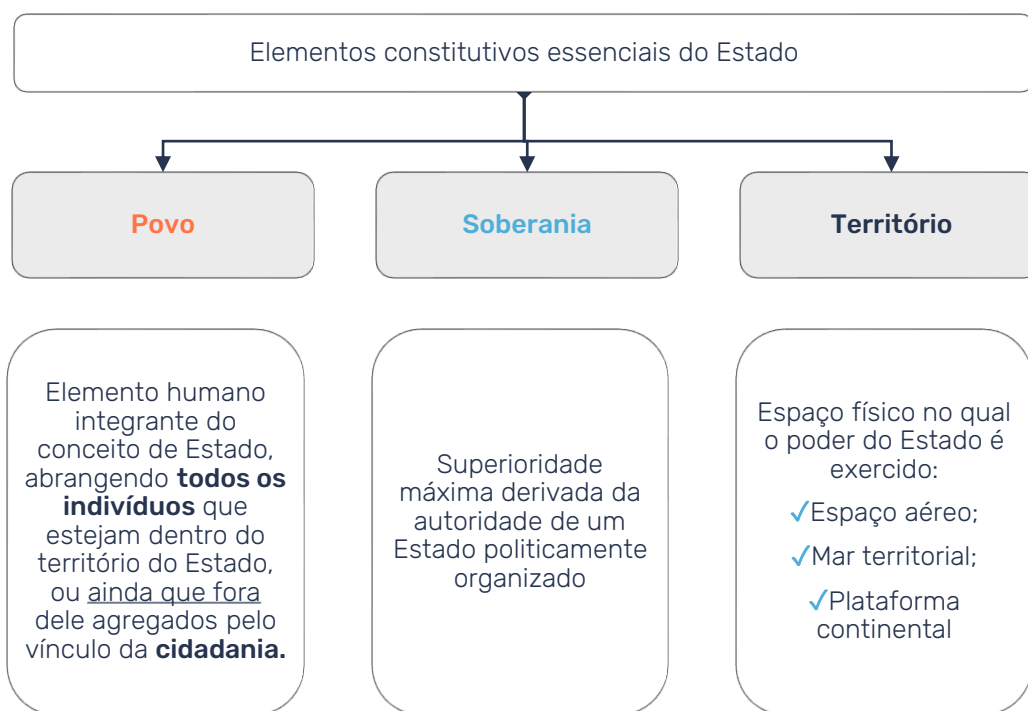
Constitucional – ANÁLISE DE INCIDÊNCIA

01. Teoria do Direito Constitucional

[🔗 Caderno de Questões](#)*Referências: Doutrina e Constituição Federal de 1988*

A Teoria do Direito Constitucional é o ramo jurídico que analisa a estrutura, os princípios e a interpretação da Constituição de um país. Envolve a compreensão dos direitos fundamentais dos cidadãos, a separação de poderes, o controle de constitucionalidade e a hermenêutica constitucional.

01.01. Conceito e Fontes. Estado, Povo, Território



Esquema 1

★ Veja como o assunto já foi cobrado em prova:

[🔗 código tec #670311](#)

01.02. Formas de Estado e Governo, Sistemas de Governo, Separação de Poderes. Freio e contrapesos

FORMA DE ESTADO	FORMA DE GOVERNO	SISTEMA DE GOVERNO
• Refere-se à estrutura territorial e como o poder é distribuído dentro de uma nação. • Unitário ou Federal • Exemplos: • Unitário → França • Federal → Brasil	• Relação entre os líderes do país e os cidadãos, bem como estrutura de autoridade do governo. • Monarquia ou República • Exemplos: • Monarquia → Reino Unido • República → Brasil	• Refere-se às regras e procedimentos pelos quais a autoridade é exercida e controlada em um país. • Presidencialista ou Parlamentarista • Exemplos: • Presidencialista → Brasil • Parlamentarista → Reino Unido

Esquema 2

⇒ O **Poder Executivo** é chefiado pelo **Presidente da República** que é auxiliado pelos **Ministros de Estado**, no âmbito federal.

⇒ O Presidente da República acumula as funções de:

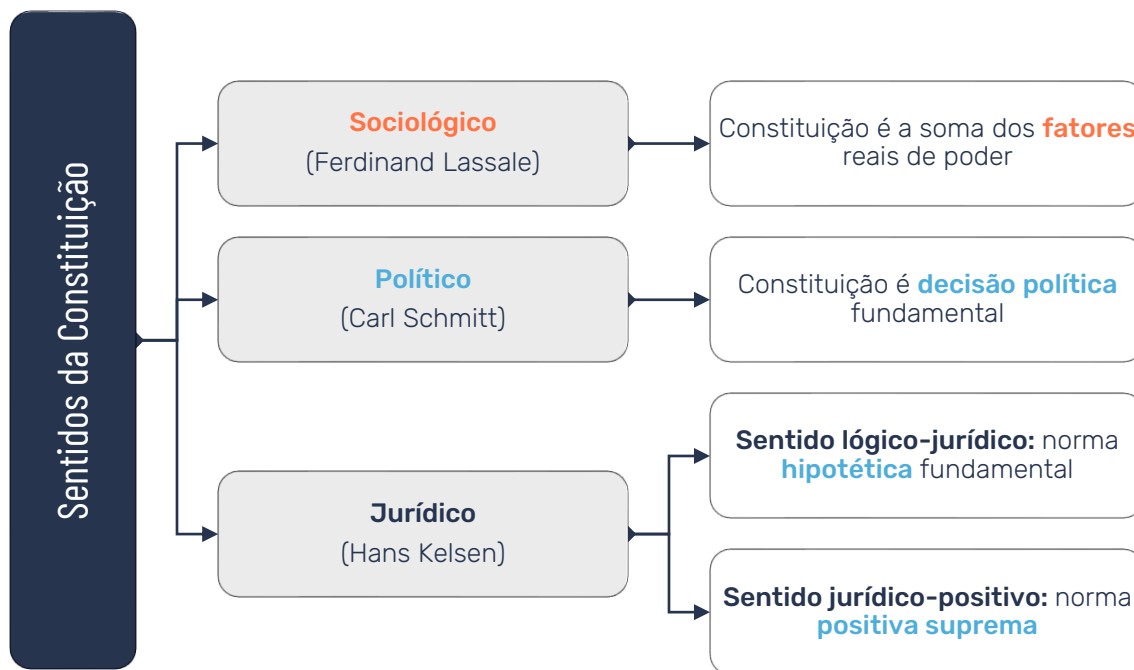
- ✓ Chefe de **Estado** → Plano **Ex**terno → Representa a **RFB**;
- ✓ Chefe de **Governo** → Plano **In**terno → Representa a **União**.

Veja como o assunto já foi cobrado em prova:

🔗 [código tec #2107325](#)

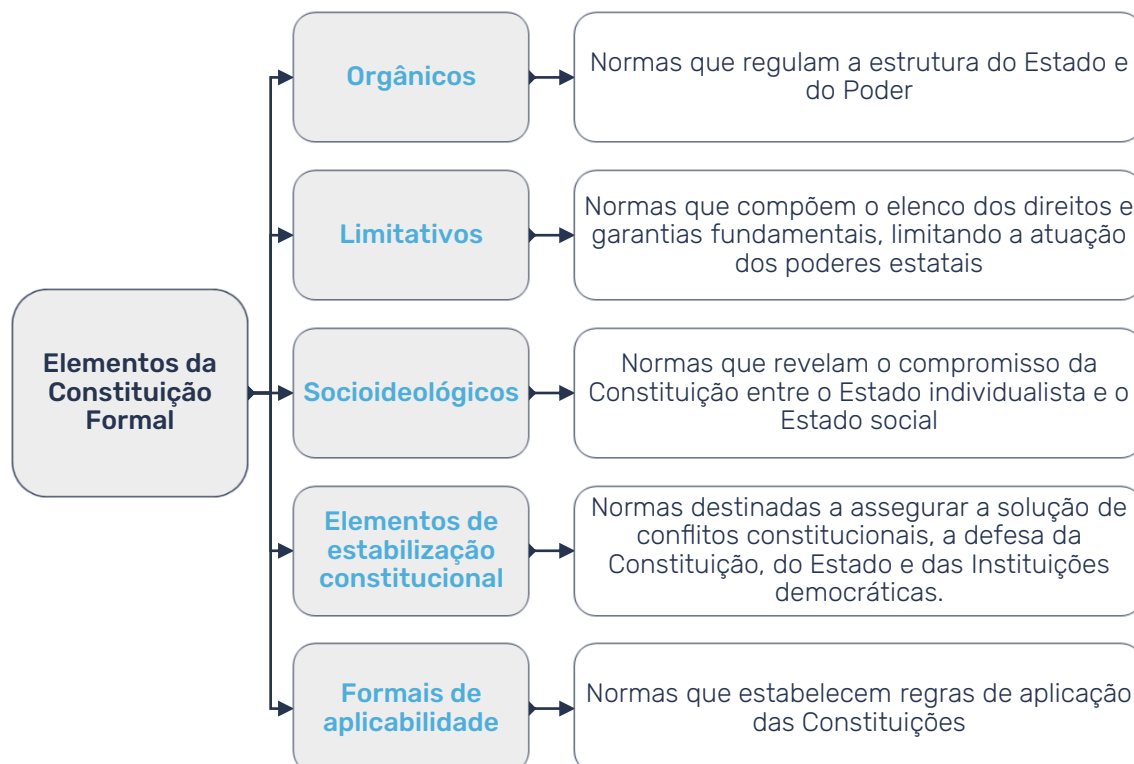
🔗 [código tec #573624](#)

⚠ **CUIDADO:** A **forma de Estado** prevista na Constituição é a federativa, caracterizada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e **dos Territórios**.

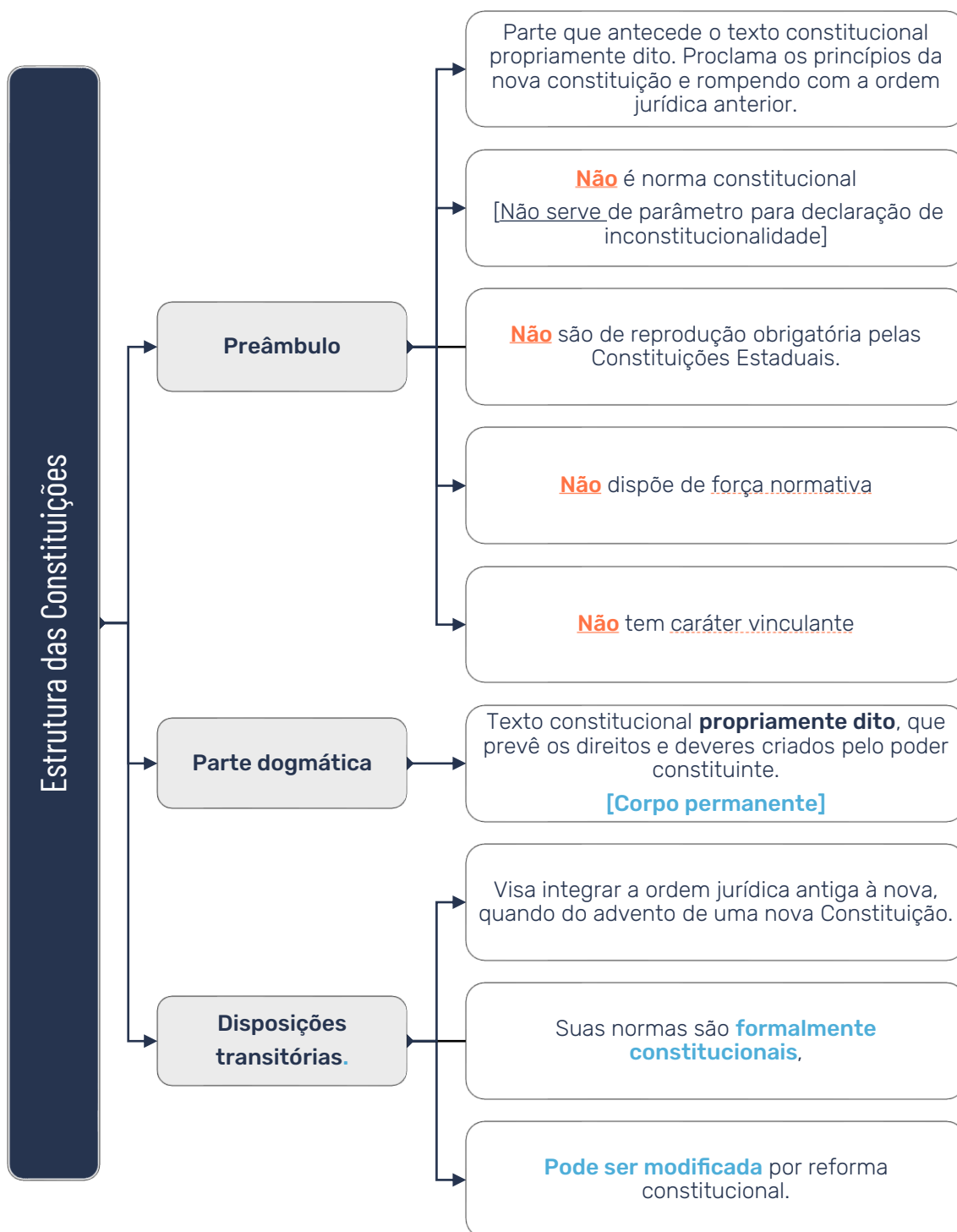
01.03. Constituição: Conceito, Estrutura, Supremacia e Classificação

Esquema 3

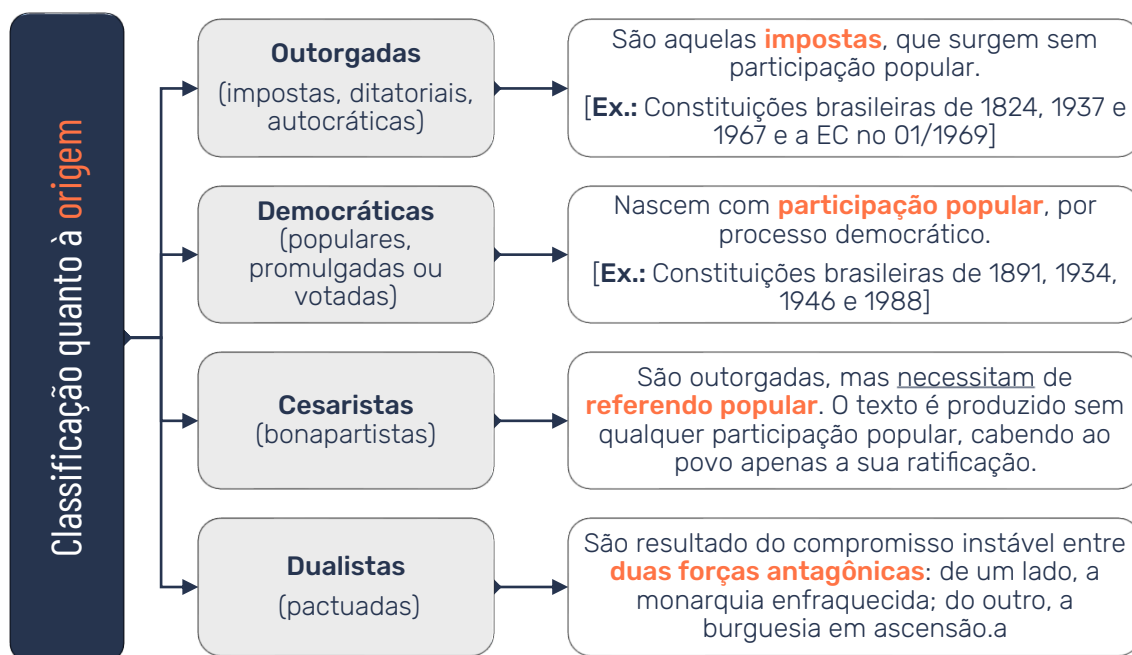
★ Veja como o assunto já foi cobrado em prova: [🔗 código tec #1921693](#)



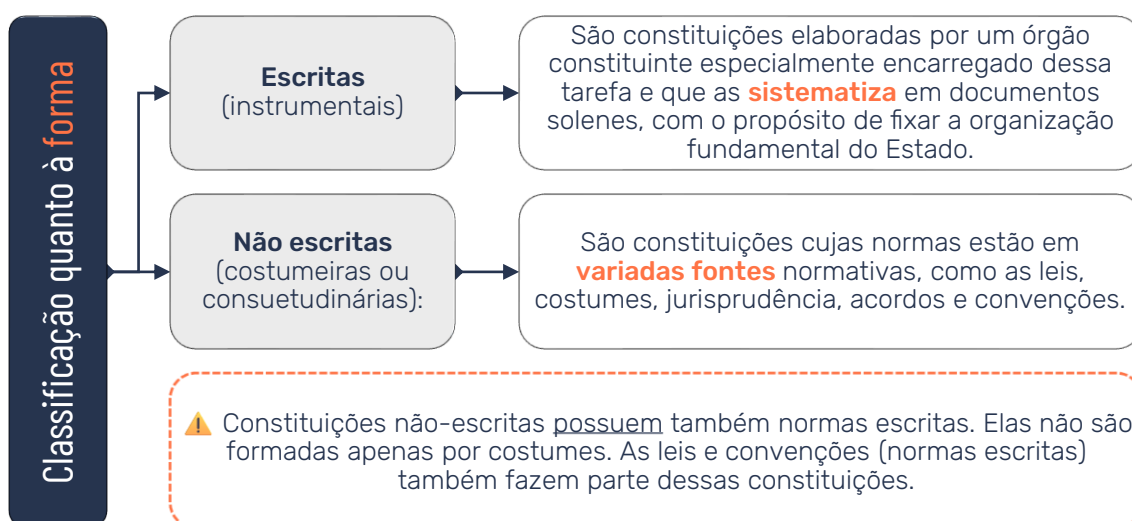
Esquema 4



Esquema 5



Esquema 6



Esquema 7



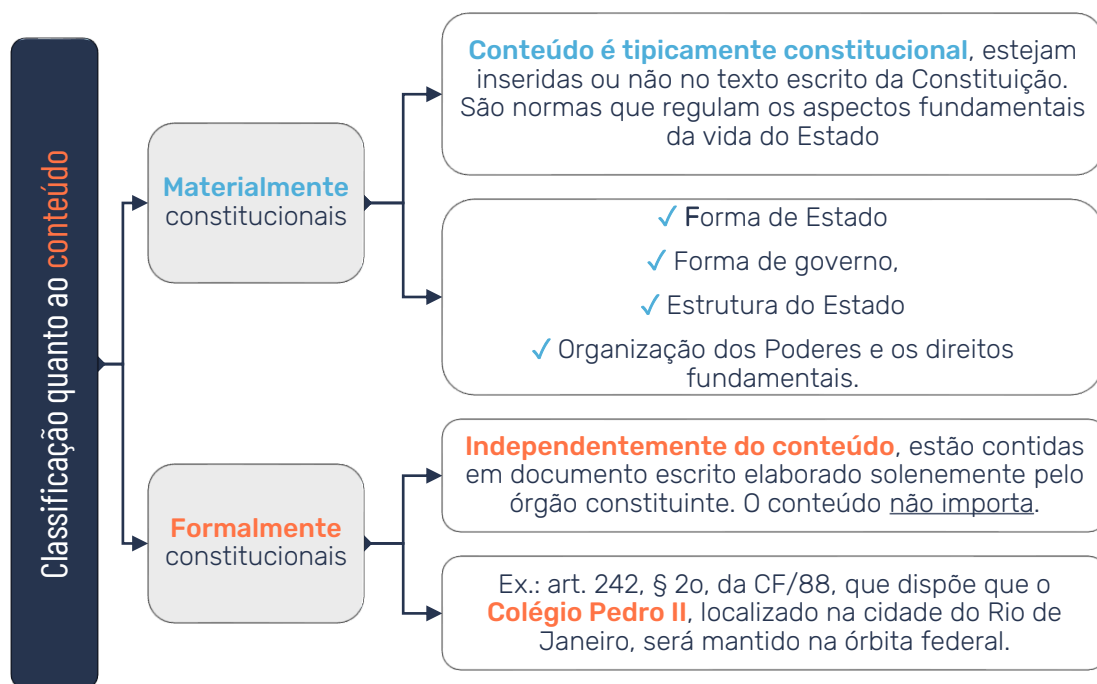
Esquema 8



Esquema 9

⚠ IMPORTANTE

- ➔ Maior ou menor rigidez da Constituição **não lhe assegura** estabilidade.
- ➔ Rigidez constitucional → princípio da **supremacia da Constituição**.



Esquema 10

! IMPORTANTE

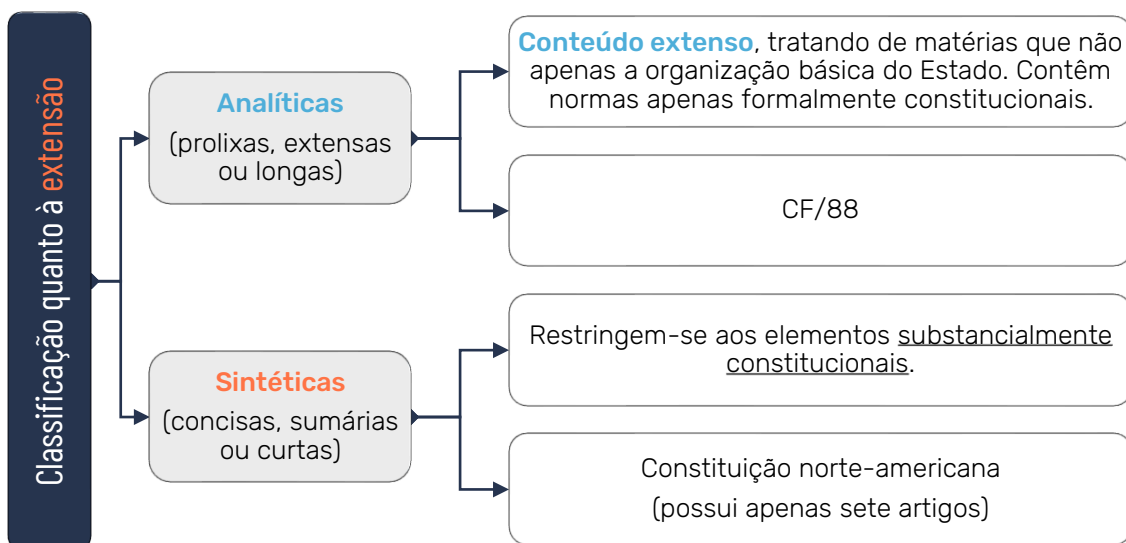
➡ **Todas** as normas previstas no texto da Constituição Federal de 1988 são formalmente constitucionais, porém algumas são apenas formalmente constitucionais, já que não tratam de temas de grande relevância jurídica, enquanto outras são formal e materialmente constitucionais.

➡ No ordenamento jurídico brasileiro existem normas materialmente constitucionais fora do texto constitucional. (ex.: tratados sobre direitos humanos introduzidos no ordenamento jurídico pelo rito próprio de emendas constitucionais.)

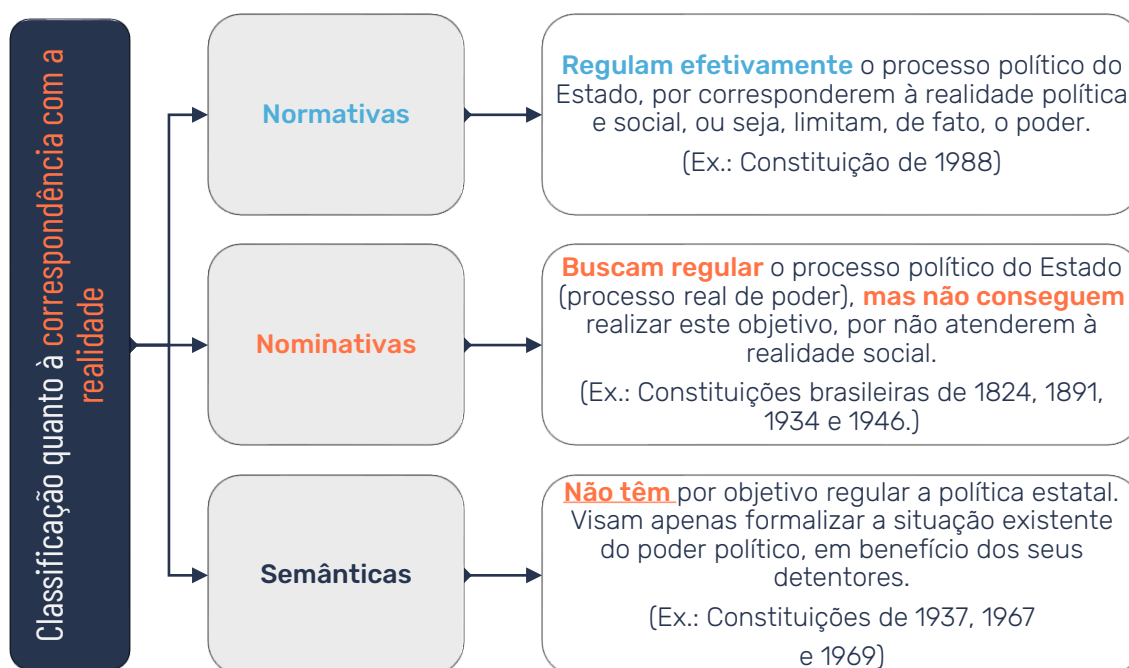
➡ Distinção entre normas formalmente constitucionais e normas materialmente constitucionais → **Juridicamente irrelevante**

Veja como o assunto já foi cobrado em prova:

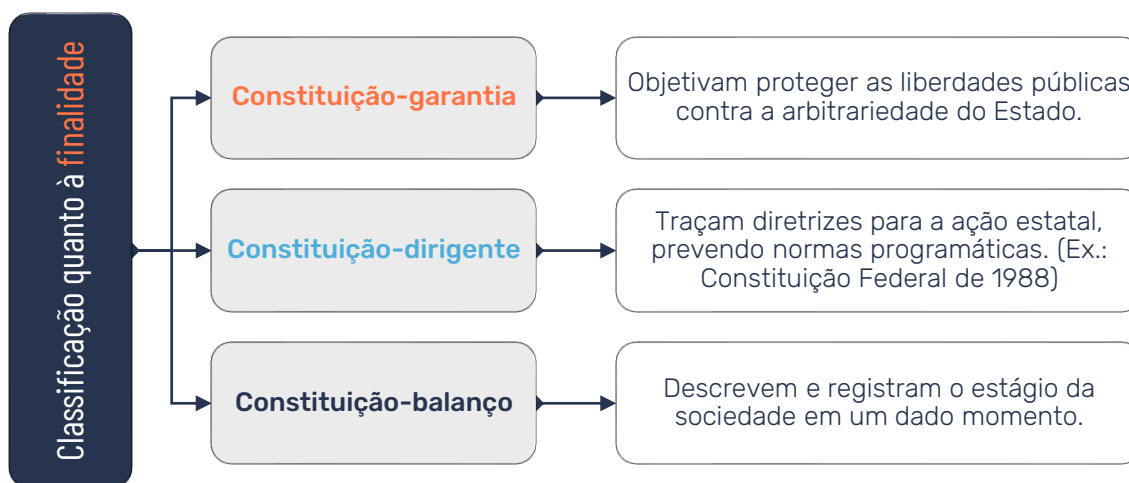
[🔗 código tec #616476](#)



Esquema 11



Esquema 12



Esquema 13

➔ Outras Classificações:

▶ **Quanto ao conteúdo ideológico:**

Liberal: Defende os direitos individuais, liberdades civis e limites ao poder do Estado. Geralmente promove a separação de poderes e proteção dos direitos individuais. (liberdades negativas)

Social: Baseia-se nos princípios socialistas de propriedade coletiva dos meios de produção, igualdade econômica e social, e controle estatal dos recursos. (prestações positivas)

▶ **Quanto ao local da decretação:**

Heteroconstituições: Refere-se a uma **constituição imposta** a um determinado grupo ou sociedade por uma entidade ou autoridade externa. Pode ser o resultado de uma imposição colonial, ocupação militar ou influência de potências estrangeiras. (Ex.: Constituição imposta a um país ocupado por uma potência estrangeira.)

Autoconstituições: Refere-se a uma **constituição criada** e estabelecida pelo próprio grupo ou sociedade para governar a si mesma. É o resultado do **processo interno** de deliberação e negociação entre os membros da comunidade ou nação. (Ex.: Constituições elaboradas por assembleias constituintes eleitas democraticamente.)

▶ **Quanto ao sistema:**

Constituição principiológica: Há predominância dos **princípios**, normas caracterizadas por elevado grau de abstração, que demandam regulamentação pela legislação para adquirirem concretude. (Ex.: CF/88)

Constituição preceitual: Prevalecem as **regras**, que se caracterizam por baixo grau de abstração, sendo concretizadoras de princípios.



Classificação da Constituição Federal de 1988	
(✓) Formal;	(✓) Eclética;
(✓) Dirigente;	(✓) Normativa;
(✓) Analítica;	(✓) Dogmática;
(✓) Promulgada;	(✓) Escrita.
(✓) Rígida;	

Quadro 1

01.04. Eficácia das Normas Constitucionais

Normas de Eficácia Plena

São normas **autoaplicáveis** e de aplicação imediata, que **não dependem** de regulamentação posterior para produzirem efeitos. Têm **eficácia imediata** e podem ser invocadas diretamente em processos judiciais. (Autoaplicáveis, não-restringíveis e aplicabilidade direta, imediata e integral)

Normas de Eficácia Contida

São normas que possuem aplicabilidade imediata, porém **sujeitas a restrições** ou limitações estabelecidas pelo legislador. Podem ser restringidas por lei infraconstitucional. (Autoaplicáveis, restringíveis e aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não-integral)

Normas de Eficácia Limitada

São normas que **necessitam de regulamentação** por meio de lei infraconstitucional para que possam produzir efeitos concretos. Dependem de atos do legislativo ou do executivo para sua plena aplicação. (Não-autoaplicáveis e aplicabilidade indireta, mediata e reduzida)

Normas Programáticas

São normas que estabelecem programas e diretrizes a serem seguidos pelo Estado, mas que não possuem eficácia imediata, dependendo de medidas futuras para sua efetivação. Têm caráter mais programático e indicativo. (São de eficácia limitada)

Normas de Princípio Institutivo

Aquelas em que a Constituição estabelece regras para a **criação, estruturação e organização de órgãos**, entidades ou institutos, mediante lei (por exemplo, "a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios" (CF, art. 33) (São de eficácia limitada)

Eficácia social da norma constitucional

A eficácia social da norma constitucional refere-se à sua capacidade de produzir efeitos concretos na sociedade, **influenciando comportamentos, instituições e relações sociais**. Isso depende de vários fatores, incluindo a clareza da norma, sua aplicabilidade prática, o contexto social e político em que é inserida e a disposição das autoridades e da sociedade em cumpri-la.

Veja como o assunto já foi cobrado em prova:

 [código tec #2266170](#)

 [código tec #2078534](#)

 [código tec #1718296](#)

! IMPORTANTE

As bancas adoram cobrar a eficácia do art. 5º, XIII, Constituição Federal: *“É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”* → **EFICÁCIA CONTIDA**.

**JÁ CAIU EM PROVA!**

CEBRASPE/2021 - Auditor Fiscal (SEFAZ CE) As normas constitucionais classificadas como de eficácia plena possuem aplicabilidade imediata sob todos os seus aspectos, dispensando qualquer regramento infraconstitucional. (Gabarito: Certo)

! IMPORTANTE

Todas as normas constitucionais, **inclusive** as de eficácia limitada (de princípios institutivos ou programáticos) são possuidoras de algum efeito jurídico tão logo a Constituição é promulgada, independentemente de qualquer complemento posterior.



01.05. Poder Constituinte (Originário, Derivado, Reformador, Revisor, Decorrente)**Poder Constituinte Originário**

- Poder de criar uma nova Constituição ou estabelecer uma ordem **constitucional inicial**
- Poder constituinte de **primeiro grau** ou **genuíno**.

Características:

- **Político** (cria o ordenamento jurídico de um Estado) ;
- **Inicial** (inicia uma nova ordem jurídica, rompendo com a anterior);
- **Incondicionado** (não se sujeita a qualquer procedimento predeterminado em sua manifestação);
- **Permanente** (não se esgota com a elaboração de uma nova Constituição, mas permanece em “estado de latência”);
- **Ilimitado Juridicamente** (não se submete a limites determinados pelo direito anterior); e
- **Autônomo** (tem liberdade para definir o conteúdo da nova Constituição).

Poder Constituinte Derivado

- Poder de **modificar a Constituição** existente por meio de emendas ou revisões constitucionais dentro dos limites estabelecidos pelo Poder Constituinte Originário.
- Poder constituinte de **segundo grau**.

Características:

- **Jurídico** (regulado pela CF);
 - **Derivado** (fruto do poder constituinte originário);
 - **Limitado ou Subordinado** (é vedado desrespeitar a CF); e
 - **Condicional** (a forma do seu exercício é determinada pela CF).
- ★ Normas resultantes do Poder Constituinte Derivado (via emenda constitucional) **poderão** sofrer **controle de constitucionalidade** e, possivelmente, ser **declaradas inconstitucionais**.

Esquema 14

O Poder Constituinte **DERIVADO** subdivide-se em quatro:

1. Reformador → Refere-se ao **poder legislativo ordinário** de realizar emendas à Constituição, seguindo as regras e procedimentos estabelecidos na própria Constituição. Geralmente, **não pode** alterar Cláusulas Pétreas ou Princípios Fundamentais.

- Previsão no art. 60 da CF/88.

2. Revisor (ou Revisão Constitucional) → É exercido **uma única vez** após **05 (cinco) anos** contados da promulgação da Constituição Federal, tendo a finalidade de ajustar ou aperfeiçoar a redação e a organização do texto constitucional - **sem alterar** sua estrutura fundamental.

- Previsão no art. 3º do ADCT.

! IMPORTANTE

Em diferença ao Poder Constituinte Derivado Reformador (cujo procedimento de Emenda Constitucional é o do art. 60), o P. C. D. Revisor apresenta **procedimento “simplificado”**, visto que suas emendas são aprovadas:

- ➡ por **maioria absoluta** dos votos
- ➡ em sessão **unicameral** do Congresso Nacional.

3. Decorrente → É o poder exercido pelas **unidades subnacionais**, como **Estados** e **Distrito Federal**, para elaborar suas próprias constituições e sistemas de governo, dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal ou Estadual.

- Previsão no art. 125, §1º, da CF/88.

⚠ IMPORTANTE

Controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias à parte, **em provas de concurso**, entende-se que **não existe** Poder Constituinte Derivado Decorrente no âmbito dos **Municípios**, visto que possuem Leis Orgânicas, as quais se submetem simetricamente à Constituição Federal e Estadual (respectiva) – veja uma questão que aborda o assunto: [🔗 código tec #834562](#)

4. Difuso (ou Mutação Constitucional) → Modifica determinada norma da Constituição Federal **sem que haja** qualquer alteração no seu texto.

Veja como o assunto já foi cobrado em prova:

[🔗 código tec #1769117](#)

[🔗 código tec #739806](#)